



PUTUSAN

Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

- I. Nama : **SUDARSO**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/30 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Rancho Indah, Jalan Tanjung XV
No.2 RT.012 RW.002, Kelurahan Tanjung
Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta
Selatan/KTP : Jalan Kebagusan Besar
RT.009 RW.007, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2022;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama-sama dengan Terdakwa II:

- II. Nama : **FIRDAUS CHANIAGO**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/1 Pebruari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Mutiara Sentul Cluster The
Nature Blok AB-19, Sentul, Bogor, Jawa

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat/KTP: Gang Kamboja RT.006
RW.004, Kelurahan Tanjung Barat,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 35 *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang ITE *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 64
Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

Keempat : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf p, q dan
huruf z *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 1 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUDARSO dan Terdakwa 2. FIRDAUS
CHANIAGO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN dan PENCUCIAN UANG

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf p, q dan huruf z *juncto* Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUDARSO dan Terdakwa II. FIRDAUS CHANIAGO dengan pidana penjara selama masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Detail Fault Report;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan email tanggal 14 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer Daily Summary Report ATM MBI tanggal 13 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan email tanggal 13 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer Daily Summary Report ATM MBI tanggal 12 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layar percakapan email tanggal 12 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar tangkapan layer Daily Summary Report ATM MBI tanggal 11 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Stock Opname uang ATM Maybank di Vault Vendor tanggal 13 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat PT.CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor: 055/V/CPC/CR-FLM/CMS/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Selisih Kurang Cash Count;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen angkutan;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 19-05-2006 Nomor: 39 Perihal Peseroan Terbatas PT. CITRA GARDA INTERNUSA Notaris KASIR, S.H. SK MEN.HUKUM & HAM. R.I. No: C-56.HT.03.04-TH.2005 tanggal 27 Juli 2005;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 07-05-2008 Nomor: 10 Perihal PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Notaris Netty Maria Machdar, S.H. S.K Menkeh R.I No: C-90HT.03.01 Th. 1991 Tanggal 10 Oktober 1991 jo. No: C-113.HT.03.02.Th.1998 tanggal 11 Agustus 1998;
- 1 (satu) bendel Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA tanggal 19-09-2008 Nomor: 103 Notaris Jakarta H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H. SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I No: C-13. HT.03.02 TH.2006;
- 1 (satu) bendel Akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT tanggal 18 Desember 2014 Nomor: 03 Notaris GUNAWAN, S.H.,M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-00059.AH.02.01 TAHUN 2014 tanggal 17 Januari 2014, SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor: 803/KEP-17.3/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
- 1 (satu) bendel Akta PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 03 Notaris GUNAWAN, S.H.,M.Kn. SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-00059.AH.02.01. TAHUN 2014;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 1 tanggal 27 April 2015 Notaris/ PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 2 tanggal 19 Oktober 2015 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 1 tanggal 16 November 2015 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 1 tanggal 27 Desember 2016 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 1 tanggal 01 Agustus 2018 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 1 tanggal 03 Januari 2019 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 2 tanggal 23 Januari 2019 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULAR SEBAGAI PENGANTI DARI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 1 tanggal 25 Oktober 2019 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CITRA GARDA INTERNUSA Nomor : 5 tanggal 06 Mei 2020 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan rekening Bank Panin nomor rekening 0055000247 atas nama PT. CITRA MAJU SEJAHTERA;
- 1 (satu) bendel salinan mutasi rekening Bank Panin nomor rekening 0055000247 atas nama PT. CITRA MAJU SEJAHTERA periode bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2020;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku mutasi catatan keuangan riil terkait dana milik PT. ABADI TAMBAH MULIA INTERNASIONAL (PT. ATMI);
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007966201 atas nama PT. CITRA GARDA INTERNUSA;
- 1 (satu) bendel salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007966201 atas nama PT. CITRA GARDA INTERNUSA periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007801671 atas nama PT. CITRA MAJU SEJAHTERA;
- 1 (satu) bendel salinan mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007801671 atas nama PT. CITRA MAJU SEJAHTERA periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020;
- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kas antara PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK dengan PT CITRA MAJU SEJAHTERA berikut dokumen lainnya;
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Terbatas PT CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor 23 tanggal 10 Februari 2010, Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 1 (satu) bendel izin usaha PT CITRA MAJU SEJAHTERA;
- 4 (empat) lembar Risalah Pertemuan Perihal Monitoring Progres Tindak Lanjut Penyelesaian Hilangnya Uang Pengguna Jasa/Klien PT. CITRA MAJU SEJAHTERA serta rencana pengambilalihan oleh calon Investor;
- 1 (satu) bendel Akte Pernyataan keputusan Rapat PT. CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 5 Mei 2020 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 12 Juni 2019 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor 2 tanggal 28 Desember 2016 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 10 Januari 2020 Notaris/PPAT ANITA MANUELLA, S.H.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham Diluar Rapat Nomor 2 tanggal 10 April 2015 Notaris GUNAWAN, S.H.,MKn.;
- 1 (satu) bendel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor 813 tanggal 29 Agustus 2019 Notaris EVI NURSAMSIYATI, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CITRA MAJU SEJAHTERA Nomor 2169 tanggal 18 April 2012 Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 1 (satu) bendel Pernyataan Kesanggupan Pembayaran beserta lampiran yang dibuat Notaris Netty Maria Machdar, S.H.;
- 1 (satu) bendel surat tindak lanjut permintaan ganti rugi atas selisih pelaksanaan cash count di Vault PT. CITRA MAJU SEJAHTERA beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi penyelesaian tanggal 7 Juni 2021
- 1 (satu) bendel PERMASALAHAN PT.CITRA MAJU SEJAHTERA (CMS);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama SUDARSO dengan NIK 3174043012720014;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama SUDARSO norek 1270007883919;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. SUDARSO;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221843001823686;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221843001823975;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI nomor 5371761200350202;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 5803859299047355;
- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank nomor 5893859299039204;
- 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank nomor 5264140012681858;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon nomor 4324492130940000;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bii MayBank nomor 4423730003149013;
- 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri atas nama PT. CITRA GARDA INTERNUSA nomor rekening 1260005351993;
- 5 (lima) bendel Cek Panin Bank atas nama PT. CITRA MAJU SEJAHTERA;
- 2 (dua) bendel catatan;
- 1 (satu) Buku COMPANY PROFILE CMS (PT. CITRA MAJU SEJAHTERA);
- 1 (satu) bendel foto copy SOP SEMUA DIVISI CMS (PT. CITRA MAJU SEJAHTERA);
- 1 (satu) bendel foto copy TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB CMS (PT. CITRA MAJU SEJAHTERA);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CV661945 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CV661946 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CV661947 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CV661948 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433451 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433452 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433453 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433454 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433455 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433456 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433457 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433458 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433459 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BNI Nomor : CS433460 Rp0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor : HX840096 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HX840095 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HX840094 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HX840098 Rp970.474.590,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HX840099 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BRI No.CGF484571 Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BRI No.CGF484572 Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HX840097 Rp1.085.000.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BRI No.CGF484573 Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HX840093 senilai Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HC900803 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HY595244 senilai Rp231.660.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BJB Syariah No.CBA077740 senilai Rp309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek BRI No.CGA172730 senilai Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.GT747250 senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank BNI No.CY548754 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank BNI No.CS379745 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank MUAMALAT No.MCD 094487 senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank MUAMALAT No.MCD 094488 senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar cek Bank BCA No.198643 (CEK KOSONG);
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.HK 929903 (CEK KOSONG);
- 1 (satu) lembar cek Bank Permata No.586116 (CEK KOSONG);
- 1 (satu) lembar cek Bank Panin No.BC 561369 (CEK KOSONG);
- 1 (satu) lembar cek Bank Panin No.BC 561370 (CEK KOSONG);
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo IdeaPad S340-14API warna abu-abu beserta kabel charger;
- 1 (satu) unit Notebook merk Asus model E210M SN LBNOCX14W179471 warna biru beserta kabel charger;
- 1 (satu) unit Notebook merk Microsoft warna abu-abu beserta kabel charger;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG Galaxy Note 9 warna hitam IMEI 1 : 359447095689279, IMEI 2 : 359448095689277 beserta SIM Card Nomor 081280004649;
- 1 (satu) buah CAP / Stempel PT. CITRA MAJU SEJAHTERA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 898/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 2 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - 1. Menyatakan Terdakwa I. SUDARSO dan Terdakwa 2. FIRDAUS CHANIAGO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan secara bersama-sama dan berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
 - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
 - 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 122/PID.SUS/2022/PT DKI tanggal 22 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 898/Pid.Sus/2021/PN Jkt Sel tanggal 2 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 4 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa I selaku Direktur Utama dan Terdakwa II selaku Direktur Operasional PT. Citra Maju Sejahtera (PT. CMS) mengadakan kerjasama dengan PT. Maybank Indonesia Tbk dalam hal pengelolaan dan pengisian uang untuk Mesin ATM milik PT. Maybank Tbk dimana Maybank harus mendistribusikan atau menyerahkan uang tunai (*cash*) ke PT. CMS sesuai kebutuhan, sedangkan PT. CMS wajib mengisi uang tunai kedalam Mesin ATM milik Maybank diberbagai lokasi Mesin ATM yang telah ditentukan. Maybank menyerahkan uang tunai di kantor PT. CMS kepada karyawan bagian penerimaan uang total seluruhnya sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang ditaruh di brankas PT. CMS;
- Bahwa Maybank menerima laporan terjadinya uang habis (*Cash Out*) di 26 (dua puluh enam) lokasi Mesin ATM milik Maybank dan selalu dihalang-halangi saat melakukan sidak dengan memberikan alasan yang berbelit-belit. Kemudian Maybank mengirim surat kepada PT. CMS guna melakukan kunjungan untuk pemeriksaan ke vault (tempat penyimpanan uang) lalu Terdakwa II menyuruh karyawan PT. CMS supaya membuat laporan posisi uang cash milik Maybank Indonesia yang ada didalam brankas dengan instruksi : samain, amanin, sehingga Saksi Djunaedi Abdillah selaku Admin ATM membuat laporan sesuai perintah Para

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bahwa uang yang ada di PT. CMS sejumlah Rp17.935.250.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal stok uang tunai milik Maybank yang ada di brankas PT. CMS hanya sejumlah Rp535.250.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang tunai sebesar Rp17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa ternyata uang tersebut dipergunakan untuk mengisi ATM PT. ATMI (PT. ABADI TAMBAH MULIA INTERNASIONAL) yang tidak memenuhi prosedur, sedangkan dana dari PT. ATMI untuk mengisi ATM nya diterima PT. CMS dengan cara transfer ke Rekening milik PT. CMS namun oleh PT. CMS melakukan pencairan tetapi tidak semua disetorkan ke brankas. Yang menguasai rekening milik PT. CMS yang menerima dana dari PT. ATMI adalah Para Terdakwa. Sedangkan yang memberi perintah agar dana tunai milik Maybank dipergunakan untuk pengisian ATM PT. ATMI adalah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan uang milik Maybank yang telah diambil dan dipergunakan sehingga mengakibatkan banyak Mesin ATM milik Maybank terjadi uang habis (*Cash Out*) dan menimbulkan kerugian sebesar Rp17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Para Terdakwa tersebut digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa pribadi sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf p, q dan huruf z *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I sudah tepat dan lagi pula alasan kasasi Terdakwa I selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf p, q dan huruf z *Juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. SUDARSO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5486 K/Pid.Sus/2022